

1500045-85.2022.8.26.0283

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD DANIEL FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I- Relatório

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público de São Paulo contra Richard Daniel da Silva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500045-85.2022.8.26.0283 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500045-85.2022.8.26.0283

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD DANIEL FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I- Relatório

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público de São Paulo contra Richard Daniel da Silva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/06.

A denúncia foi recebida às fls.109 na data de 01/06/2022.

O acusado foi citado às fls. 126 e apresentou respostas à acusação às fls. 85/88.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, as vítimas e interrogado o acusado. Em memoriais, a defesa requereu a improcedência, por falta de provas, bem como o órgão ministerial.

É o relatório. DECIDO.

II- Fundamentação

É improcedente a pretensão punitiva estatal.

Como bem dito pelo ilustre representante do Ministério Público em suas alegações finais, o conjunto probatório não se revela apto a ensejar um decreto condenatório.

A prova, conforme acima exposta, é contraditória e não permite uma conclusão segura a respeito da dinâmica dos fatos, materialidade e autoria do delito. A negativa do réu não pode ser imediatamente descartada, instalando-se a dúvida no convencimento, que, in casu, opera-se em favor dos acusados.

Há de se registrar que uma condenação só pode se apoiar em provas cabais, robustas, desprezando-se os indícios e as presunções, que não ostentam as qualidades de segurança e fidedignidade exigidas para condenação.

Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital do homem, isto é, a sua liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência: "Sendo conflitante a prova e não podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu" (TACRIM - SP - AP - Rel. Cunha Camargo - JUTACRIM - SP 20/370); "Há dúvida sempre que uma assertiva se apresente com motivos afirmativos e negativos. E, quando eles se igualam, com idêntico valor, temos apenas a credibilidade. Uma sentença condenatória somente pode ser proferida diante da mais completa certeza. Havendo a dúvida, chegando as provas somente ao crível, ajusta solução é absolvição com fundamento no inc. VI, do art. 386 do CPP". (TACRIM - SP - AP - Rel. Camargo Aranha - JUTACRIM - SP 70/309). "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e culpabilidade, não pode o Juiz Criminal proferir condenação." (TACRIM SP Rel. Goulart Sobrinho ap. 162.055).

III- Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Justiça Pública para absolver Richard Daniel da Silva da imputação de ter violado o artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de costume, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Itirapina, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA